Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 26/2018JCCI-JCCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------o0o--------

V/v: Kiến nghị liên quan đến Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài (Nghị định số 143/2018/NĐ-CP)

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Đồng kính gửi: Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý cơ quan đã luôn ủng hộ và hợp tác trong các hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI) và Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam – Chi hội thành phố Hồ Chí Minh (JCCH). Đặc biệt, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Quý cơ quan đã phản ánh một phần nguyện vọng của Hiệp hội chúng tôi vào Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài (Nghị định số 143/2018/NĐ-CP) đã được ban hành ngày 15 tháng 10 năm 2018, cụ thể là người lao động là công dân nước ngoài "di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp" không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định.

Tuy nhiên, vào ngày 27 tháng 11, khi xác nhận với Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng cụ thể các quy định này, chúng tôi được biết rằng tất cả người nước ngoài có giấy phép lao động đều thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định. Như vậy, kết quả là không tránh khỏi việc tham gia hai lần bảo hiểm xã hội bao gồm cả lần tham gia bảo hiểm xã hội tại Nhật Bản của người lao động Nhật Bản thường trú tại Việt Nam, điều này khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn. Cụ thể, chúng tôi đã nhận được nội dung giải thích như dưới đây. Tuy nhiên, chúng tôi kính mong nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Nội dung đã được giải thích:

1. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 2 của Nghị định số 143/2018/NĐ-CP là các trường hợp quy định tại khoản 1 điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP.
2. Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP chỉ bao gồm người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO được miễn giấy phép lao động; đối với các doanh nghiệp khác thì người lao động nước ngoài phải xin cấp giấy phép lao động

và ký hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật Việt Nam như quy định tại khoản 3 điều 12 của Nghị định này.

Người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và ký kết hợp đồng lao động là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 điều 2 của Nghị định số 143/2018/NĐ-CP.

- Đề xuất của Hiệp hội

1. Người lao động nước ngoài thỏa mãn 2 điều kiện: 1) có giấy phép lao động, 2) có ký kết hợp đồng lao động với người thuê lao động tại Việt Nam từ đủ 1 năm trở lên thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 điều 2 của Nghị định số 143/2018/NĐ-CP.

   Và khoản 2 điều 2 của Nghị định số 143/2018/NĐ-CP rõ ràng là quy định về trường hợp ngoại lệ của khoản 1. Cũng có nghĩa là, cho dù là người lao động nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 đi nữa, nhưng nếu nằm trong trường hợp quy định tại điểm a, hoặc điểm b khoản này thì sẽ không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vì vậy, quy định này có ý nghĩa là trường hợp người lao động nước ngoài thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP thì dù phù hợp với điều kiện quy định ở khoản 1 đi nữa (tức là người lao động đó có giấy phép lao động, có ký kết hợp đồng lao động từ đủ 1 năm trở lên) cũng phải loại trừ ra khỏi đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Giả sử điểm a khoản 2 điều 2 của Nghị định 143/2018/NĐ-CP chỉ giới hạn những trường hợp được miễn giấy phép lao động thì thiếu mất điều kiện tiền đề bởi vì những người được miễn giấy phép lao động đều không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1. Nếu vậy thì điểm a khoản 2 là sự tồn tại không có ý nghĩa.

   Ngoài ra, khoản 3 điều 12 của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP không có nội dung quy định nghĩa vụ phải ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp (điểm b khoản 1 điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP), khác với người lao động nước ngoài được tuyển dụng tại nước sở tại (điểm a khoản 1 điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP). Theo đó, rất nhiều trường người người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không có ký kết hợp đồng lao động với pháp nhân tại Việt Nam. Vì thế, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không phù hợp điều kiện 2) ở trên. Theo chúng tôi hiểu thì tại dự thảo ban đầu của Nghị định 143/2018/NĐ-CP không có nội dung như tại điểm a khoản 2 như hiện nay, nhưng nhận thấy trên thực tế có nhiều trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (bất kể 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết với WTO hay không) theo diện di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp (điểm b khoản 1 điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP) nhưng vì lý do kê khai chi phí hợp lý về thuế

nên đã ký kết hợp đồng lao động, do đó cần phải ghi rõ việc những đối tượng này không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và vì thế quy định này đã được thêm vào từ giai đoạn dự thảo được lấy ý kiến.

Vì lý do đó, chỉ có thể hiểu quy định tại điểm a khoản 2 điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP là không liên quan đến việc người lao động nước ngoài thuộc diện di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp có giấy phép lao động và có ký kết hợp đồng lao động hay không thì họ cũng là đối tượng không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2. Mặt khác, khoản 1 điều 3 nghị định 11/2016/NĐ-CP thì lại chỉ quy định một cách chung chung về người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp chứ hoàn toàn không đề cập đến trường hợp người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động của doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO. Về điểm này, do người lao động nước ngoài "di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp" (từ này được định nghĩa tại khoản 1 điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP) theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP cũng có trường hợp cần xin giấy phép lao động nên trong Nghị định này cũng đã nêu rõ thành phần hồ sơ phải nộp (điểm a khoản 7 điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP). Hơn nữa, trong nội dung hướng dẫn Nghị định 11/2016/NĐ-CP tại Thông tư 35/2016/TT-BCT và Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH cũng không có quy định nào nêu là di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định này chỉ giới hạn là di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ được miễn cấp giấy phép lao động trong biểu cam kết với WTO.

   Quy định về việc miễn cấp giấp phép lao động đối với 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết với WTO là tại điểm a khoản 2 điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP, khác với điều nên trên. Và quy định tại điểm a khoản 2 điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP tham chiếu đến điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP chứ không phải điều 7.

3. Ngoài ra, như đã nêu ở phần đầu công văn, nếu quy định về đối tượng ngoại lệ nhằm để người lao động nước ngoài tránh được việc phải tham gia hai lần bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cả lần tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại chính đất nước của người lao động nước ngoài đó như Hiệp hội chúng tôi đã kiến nghị từ trước đó thì chúng tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét thống nhất mở rộng đối tượng không phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với tất cả người lao động được gọi là "di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp" mà không phụ thuộc vào việc người lao động đó có giấy phép lao động và hợp đồng lao động hay không.

Chúng tôi kính mong Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành công văn giải thích rộng hơn trường hợp người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

quy định tại khoản 2 điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP và nêu rõ điều kiện không liên quan đến trường hợp người lao động đó có giấy phép lao động và hợp đồng lao động hay không để tránh hiểu lầm cụm từ "di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp". Ngoài ra, kính mong Quý Bộ ban hành văn bản có quy định rõ định nghĩa về "di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp" như nội dung Công văn số 22/2018JCCI của JCCI đã gửi ngày 14 tháng 11 vừa qua.

Nơi nhận:
- Bộ công thương
- Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ kế hoạch đầu tư
- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
- Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Hồ Chí Minh
- Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng

T/M Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Chi hội thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

KOJI ITO
(ký thay Chi hội thành phố Hồ Chí Minh)